

定义判断专项训练之二

31. 回避制度是指与刑事案件有某种利害关系或其他特殊关系的司法工作人员：包括侦查人员、检察人员、审判人员、书记员、鉴定人、翻译人员等，不能参加该案件处理工作的一项诉讼制度。在某一案件中，下列人员可以不回避的是()。

- A. 当事人妈妈，法院法医鉴定员
- B. 当事人哥哥，负责法院同声翻译
- C. 当事人的同学，住在法院隔壁
- D. 当事人的父亲，该县检察院副检察长，党组宣传委员

32. 合同。又称契约或协议，指经过谈判，双方最后达成一致意见，并按规定格式写成文字，双方签字，形成书面凭据。下列属于合同的是()。

- A. 小李打电话约小王明天去香山玩，小王将时间地点及见面方式都记在一张纸上
- B. 美国公司到福建投资，双方经过谈判，最后签了合作意向书
- C. 保险人与被保险人之间写明权利与义务的保险单
- D. 小王写给女友的情书

33. 人身权是与公民人身不能分离的没有财产内容的民事权利。其特征是：①人身权与民事权利主体的人身紧密相连，不能转让，随主体的消亡而自动消失；②人身权没有财产内容；③人身权基于人身关系而产生，具有专有性。

根据上述定义，下列权利中哪个不属于人身权?()。

- A. 姓名权
- B. 继承权
- C. 肖像权
- D. 荣誉权

34. 辩护：罪嫌疑人、被告人及其辩护人针对公诉人、自诉人的指控，证明自己一方无罪或罪轻，要求免除或减轻刑事处罚的诉讼行为。

根据上述定义，下列哪种情况属于辩护?()。

A. 美国最高法院认为微软的商业行为已经违反了《反托拉斯法》，形成了事实上的垄断，于是对它进行起诉，微软请了美国最著名律师替它辩解，要向法院证明其行为都是符合消费者利益的，也没有妨碍竞争

B. 在一次校际辩论会上，反方三辩针对刚才正方三辩的话，做出了大量反驳，并陈述了自己的论点

C. 在某一案件的一次审理中，原告一方极力向法官陈述被告的罪状，并一再强调被告所犯非轻，应处以什么样的刑罚

D. 一审法院做出判决以后，被告对判决不服，认为自己是无罪的，于是向高级法院提请诉讼，并陈述自己无罪的理由

35. 外汇。指以外国货币表示的、用于国际结算的多种支付凭证。它包括外国货币(钞票、铸币)、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票、息票等)，外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)以及其他可以在国外兑现的凭证。

在中国，下列不属于外汇范畴的是()。

- A. 英国政府发行的水利建设公债
- B. 美国花旗银行的存款凭证
- C. 德国货币 200 马克
- D. 合资公司的 1000 万美元换成人民币后的现金存款凭证

36. 法庭调解。是指在人民法院审判人员主持下，双方当事人自愿就民事权益争议平等协商，达成协议，从而解决纠纷进行的活动。

根据上述定义，下列情况属于法院调解的是()。

- A. 某地区林业机关与农业机关因权属交叉产生冲突，告之法庭，后在上级机关的调解下

达成协议并撤诉

B. 两家因一件小事发生纠纷,打起了漫长的官司,花费巨大,后都感到不值得,于是私下和解后纷纷撤诉

C. 两姐妹合开一家理发馆,后因分红问题发生纠纷,但在她们即将闹上法庭的时候,终于达成谅解

D. 两夫妻一方提出要离婚,另一方则拿不定主意,后法院审判员在对他们讲明是非的基础上使他们又和好如初

37. 出口加工区,是经济特区的一种形式,是外向型的经济特区,主要是利用外国的资金、技术、设备,利用我国的土地、资源、劳力等优势,生产的产品以外销为主。

下列地区属于出口加工区的是()。

A. 香港特别行政区

B. 西北青海省盐湖经济开发区,采取招商引资策略,外商出资,我方出人力、土地,产品主要在西北五省区销售

C. 深圳的蛇口工业区采取来料加工的方式与外国人合作,产品销往国外

D. 北大校办企业方正集团产品首先要支持本校的教学和科研,因为它借用北大无形资产

38. 行政许可。是指行政主体应行政相对人申请,通过颁布许可证、执照等形式,依法赋予行政相对人从事某种活动的法律资格或实施某种行为的法律权利的行政处理行为,行政许可一般针对国家禁止的活动。下列属于行政许可的一项是()。

A. 张某与妻子得到法院的离婚判决书后,到街道办事处办理离婚证

B. 化工厂申请得到的排污许可证

C. 政府发给农业科技之星韵奖状

D. 地震局发布的地震预报

39. 土地增值税。指对转让房地产,即转让国有土地使用权和地上建筑物及其附着物并取得收入的单位或个人征收的税。土地增值税按照 1994 年 1 月 1 日起施行的《土地增值税暂行条例》征收。下列情况应征收土地增值税的是()。

A. 李氏家的自留地以前种水稻,现种麦子

B. 房地产公司将棚户区收购后盖了商品房

C. 张明获得他爷爷留给他的三间房子

D. 县政府为了振兴教育,向县一中无偿划拨二公亩的土地建教学楼

40. 专利有三种含义:(1)专利权是指国家依法授予权利人对其专利产品在一定期限内所享有的专有专用的权利。(2)专利是指受与专利法保护的创造发明,一般包括发明、实用新型和外观设计三种专利。(3)专利是指专利文献,其主要部分为记载发明创造内容的专利说明书。下列不是专利的一项是()。

A. 花生厂家申请保护的独特外包装袋

B. 李教授的书法作品及古玩

C. 记录同仁堂炼药方法的秘笈,已申请专利局保护

D. 国家专利局认可的太阳能新型灶具

41. 公共政策是以政府为主的公共机构,为确保社会朝着政治系统所确定、承诺的正确方向发展,通过广泛的参与和连续的抉择以及具体实施产生效果的途径,利用公共资源达到解决社会公共问题,平衡、协调社会公众利益目的的公共管理活动过程。

下列不符合这一定义的是()。

A. 公共政策制定的主体是以政府为主的一系列公共机构

B. 公共政策的目的在于确保社会朝着政治系统所确定、承诺的正确方向发展

- C. 公共政策是一种公共管理活动过程
- D. 公共政策就是政府要少花钱多办事的各种方法与途径

42. 野外作业。又称田野作业，是指人们在远离城镇或居民点的地方从事科学技术考查或进行生产活动。下列不属于野外作业的一项是()。

- A. 大地测量
- B. 水文地质调查
- C. 考古工作队在河南洛阳挖掘古墓
- D. 北京电视台直播汉墓的挖掘过程

43. 行政沟通是指在行政管理活动中，行政机构之间或行政机构与有关方面之间的信息上的传递交流与联系。下列不属于行政沟通的一项是()。

A. 市政府给各下属机构下达改革的文件

- B. 省编制办下达了本年度的员、财政编制给各地市
- C. 省委书记与大学同学的个人书信往来
- D. 县政府召开各部门领导开会，安排下半年的党风廉政建设

44. 考任制：就是政府为推行公务，采用公开竞争考试的科学方法，来测量并判断所需要的人员是否合乎标准，进而按考试成绩的优劣进行挑选，取其优者来加以任用为政府工作人的一套制度。下列任用方式属于考任制的一项是()。

- A. 秦始皇设立郡县制度，所有官吏必须由他一人任免
- B. 由于兰考的条件差，省委决定调焦裕禄同志去担任县委书记
- C. 小张参加北京市政府组织的公务员资格考试，被录用在市卫生局
- D. 费罗姆来中国担任销售总监

45. 新产业革命。亦称第四次产业革命，指从20世纪50年代开始的一场以信息技术为核心，包括微电子技术、通信技术、信息工程、激光、光导纤维、机器人和新的合成材料以及海洋开发等新的技术革命。下列改革属于新产业革命的是()。

- A. 北京大学总结以前三次教学改革的经验，从今年秋季开始第四次教学改革
- B. 我国农村电网改造
- C. 为了迎接中国加入世贸组织，公司员工齐心协力树立新的公司形象
- D. 随着电子技术的发展，我国各大城市都基本上普及了宽带网络

46. 国家定价：指由县级(含县级)以上各级人民政府物价部门、业务主管部门按照国家规定权限制定的商品价格和收费标准。

根据上述定义判断下列哪种情况属于国家定价?()。

A. 市民对我市出租车价格过高反响强烈。经调查发现，我市的出租车价格高于其他城市出租车的价格，为此市政府研究决定，将出租车的起步价下调，每公里运价仍保持不变

B. 某国营商店从外地购进了一批皮大衣，尽管皮大衣市场紧俏，其它个体商店的定价远远高于大衣的价值，但为了维护商店的信誉，商店经理决定皮大衣定价以不高于50%的利润为原则

C. 由于近日连续干旱高温，致使城区蔬菜价格不断上涨，引起了广大市民的关注，为维护广大人民的利益，保护市场的稳定，市场物价部门公布了几种主要蔬菜的最高限价

D. 某商店销售一批高质量的棉被，开始定价是70元，一个月后，由于物价上涨的原因，他们把这批棉被的定价提高到了85元

47. 过失犯罪。是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果。

下列不属于过失犯罪的是()。

- A. 某人在遭到歹徒袭击时奋起反抗，顺手捡起一块石头，却不料将对方打死了
- B. 甲、乙两人素有仇怨，一次二人因口角争执进而发生武斗，甲被乙所伤
- C. 某电影放映员在不知麻袋中为何物的情况下帮人将其放在火炉旁，造成胶片自燃
- D. 汽车司机发现人行道上有几个人，但都避开汽车的通道，便没有减速，不料一人冲上来被车撞死了

48. 财产继承权：是指公民依法承受死者个人所遗留的合法财产的权利。

根据上述定义，下列行为属于行使财产继承权的是()。

- A. 王老伯死后，其侄子按遗嘱规定接收了他的全部财产
- B. 张老汉没有来得及留下遗言就咽气了；他有三个儿子，二儿子和三儿子还在上学，大儿子就独占了其全部财产
- C. 李伍今年已 80 岁了，但他身体硬朗。前不久，他把自己存款的一半无偿赠给了慈善机构
- D. 王伟死后，身后无人继承其遗产。于是全部充为国家所有

49. 行政行为。是指行政主体在实施行政管理活动、行使行政职权过程中所做出的具有法律意义的行为。关于行政行为概念的界定正确的是()。

- A. 行政行为是国家行政机关的一切与行政管理有关的行为
- B. 行政行为是国家行政机关依法实施行政管理，并产生法律效果的行为
- C. 行政行为是国家行政机关做出行政处罚的行为
- D. 行政行为是国家行政机关一切具有法律效果的行为

50. 先用权，指专利申请之前，已有人制造相同产、品，或使用相同方法，或已作好制造或使用的必要准备，则在批准申请人的专利权以后，上述人员仍可在原范围内继续制造或使用的权利。国际上一般都把"先用权"当作不能视为侵犯专利权的情况之一。

下列不在先用权照顾的情况是()。

- A. 小王将祖传秘方申请专利，同样知道秘方的堂兄仍可继续使用秘方生产
- B. 照相机切换镜头技术有很多专业技术人员在研究。甲厂获得该项专利后，其他人也自然有先用权而不被追究
- C. 甲乙两公司都做好必要准备生产同种包装，但甲公司获得专利权，乙公司继续生产
- D. 甲公司获得专利权后发现乙公司早就在生产同类产品

51. 回归教育。是一种认为人的一生应是学习和工作不断交替相互结合的过程，接受义务教育或基础教育乃至高等教育后就业的成年人，应在需要时有返回学校去学习的机会的理论。下列教育类型属于回归教育的一项是()。

- A. 九年义务教育
- B. 某厂技术人员为充电，到本单位举办的职工夜校补习英语
- C. 幼儿园学前教育
- D. 中等职业学校学生二年全日制学习之后参加一年的实习

52. 不正当竞争是指经营者违反《反不正当竞争法》的规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。所谓经营者是指从事商品经营或营利性服务的法人、其他经济组织和个人。下列不属于构成不正当竞争行为的要素是()。

- A. 违反《反不正当竞争法》的规定
- B. 在经营中吓唬顾客
- C. 损害其他经营者的合法权益
- D. 扰乱社会经济秩序

53. 组织公民行为：是指组织成员在领导和 / 或同事不知情的情况下，成员依然从事有利

于组织的行为。根据以上的定义，下面行为属于组织公民行为的是()。

A. 一名小学生在值日时，认真地清扫地面，然后又将窗户擦干净

B. 下晚班后职员孙先生看见一间办公室里没有人，而灯却亮着，于是他就将办公室里的灯熄掉

C. 职员小李正在埋头工作，抬头突然看见一位领导向他走过来，他赶忙将办公桌椅摆放整齐

D. 在一次公司举办的大会上，李先生主动将座位让给了刚到场的赵经理

54. 无效劳动合同：指当事人违反法律、行政法规的规定，订立的不具有法律效力的劳动合同。它虽是当事人双方协商订立的，但经国家规定的专门机构认为无效合同后，国家则不予确认，法律不予保护。根据以上定义，下述哪种行为是典型的无效劳动合同()。

A. 农民工小王被某印刷厂雇佣，书面合同规定管吃管住，月薪 800 元人民币，无节假日

B. 四川民工小王，在公开劳动市场被某餐馆雇佣，签订劳动合同，并当场作了合同公证

C. 四川民工小王，在劳动行政部门的鉴证下，与某水泥厂签订了劳动合同

D. 农民工小王被某印刷厂雇佣，书面合同规定月薪 800 元人民币，并口头约定遵循国家相关的政策和法律

55. 合伙。就是指两个以上的民事主体，各自提供资金、实物和技术等，共同经营、共享收益、共担风险的契约。合伙企业是指各合伙人订立合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对合伙企业债务承担无限连带责任的营利性组织。

下列不属于合伙的特征的一项是()。

A. 合伙企业的成立以订立书面合伙协议为法律基础

B. 合伙人为自然人，各合伙人须共同出资、共同合伙经营、共享收益、共担风险

C. 合伙人必须资金雄厚

D. 合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任

56. 领导环境。指的是在活动中，除了领导者自身因素以外，一切对领导活动及其目标发生影响的时间、空间条件和物质、精神因素的总和，也就是在领导活动中，领导者所面对的周围的全部现实条件和客观境况。下列不属于领导环境的是()。

A. 领导者所在的社会组织的历史和传统

B. 组织体制的结构和各构成要素的相互关系，组织及内部人员的各种素质

C. 组织活动地域的自然条件和组织的外部关系，如厂际、校际、区际、国际关系等

D. 领导者因自己不慎，开车外出发生车祸，被送进医院

57. 反诉：是指在已经开始的民事诉讼中，被告向审判机关提出的旨在使原诉被撤消或失去作用的反请求。反诉中的被告即是本诉的原告，反诉最迟应在本诉判决之前提起。反诉只能向审理本诉的审判机关提起，反诉与本诉的诉讼标的或诉讼请求应当具有牵连的关系。根据上述定义，下面哪种情况属于反诉?()。

A. 两人因为民事纠纷诉诸法律，法庭做出一审判决，被告胜诉，原告不服，于是又向高一级的人民法院提出了诉讼请求

B. 一个无业游民有一次私闯别人住宅被人以入室行窃罪告上法庭。但是在他进入主人房间时发现了主人有重大的杀人嫌疑，于是他以谋杀罪对该主人进行起诉

C. 一工厂经理因挪用公款被会计发现，因怕他会告发，于是恶人先告状，以渎职罪等罪名对会计进行起诉

D. 广东两家公司发生经济纠纷，卖方因为买方拒不履行合同，交付全部货款对卖方进行起诉。在审理中，买方认为因为是卖方货物质量太差造成的，买方理由充分因而对被告进行起诉，以讨个说法

58. 技术包新：在经济发展理论中，指新技术、新发明在生产中的首次应用，是在生产体系中建立新的生产函数或供应函数，引进一种生产要素和生产条件的新组合。经济学强调技术创新具有非独占性、不确定性、市场性和系统性等特点。

根据以上的定义，下面哪种行为属于经济学范畴的技术创新()。

- A. 欧洲，协和飞机试飞成功。因其飞行成本巨大，故机票价格极其昂贵
- B. 美国的航天技术极其发达和先进，航天飞机在太空自由飞翔
- C. 五粮液集团经过长期的配方试验，在市场推出了低度酒，取得了极好的市场回报
- D. 美国铱星公司的技术可使人在地球的任何一个角，落收发信息

59. 共有：指两个以上的权利实体(人或者单位)对同一项财产者享有所有权，这项财产称为共有财产。根据以上定义，下面哪一种不是共有财产?()。

- A. "太阳发屋"和"野味香餐馆"都是由张进夫妇两人开办的
- B. 大公司租用的房屋是由刘来福和刘永利二兄弟一起兴建的
- C. 大勇和林小川两位同班同学共同投资开办了"雅致"服装店
- D. 家有兄妹二人，均已结婚成家，哥哥开办了顺通出租汽车公司，妹妹开了凤凰彩扩

60. 判断：就是对思维对象的情况有所断定的思维形式。

下列不属于判断的一项是()。

- A. 如果谁不能主宰自己，那么他就不能够自强
- B. 东风压倒西风
- C. 爱情的力量是伟大的
- D. 全国人民代表大会

【参考答案】

31. C 32. B 33. B 34. A 35. D 36. D 37. C 38. B 39. B 40. B
41. D 42. D 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. A 49. B 50. B
51 B 52. B 53. D. 54 A 55. C 56 D 57 D 58 C 59 D 60 D